בס״ד

<u>בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-26</u> **פ״ר ____/26**

בעניין שבין:

1. **מפלגת עוצמה יהודית**
2. **השר לביטחון לאומי, חה״כ איתמר בן גביר**

שניהם באמצעות עו״ד זאב וולף ו/או עו״ד דוד בבלי

מרחוב רועי קליין 21 בית שמש

טלפון: 054-8112044, פקס: 077-5558505

דוא״ל: ZeevWolf.Law@gmail.com להלן: **״המבקשים״**

- נגד -

1. **רשימת הדמוקרטים בראשות יאיר גולן**
2. **היועצת המשפטית לממשלה**

ע״י פרקליטות המדינה, מחלקת הבג״צים

טלפון: 073-3925460 פקס: 02-6467011

להלן: **״המשיבים״**

<u>בקשה לפי סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת למניעת השתתפות משיבה 1 בבחירות לכנסת ה-26</u>

מוגשת בזאת בקשה בהתאם לסעיף 7א(א)(1) ו-(2) לחוק יסוד: הכנסת, לפיה תתבקש כב׳ הוועדה לקבוע כי משיבה 1 (להלן: ״המשיבה״) מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת ה-26.

<u>תוכן העניינים</u>

א. פתח דבר ותמצית הטענות 2

ב. הצדדים 3

ג. פירוט העובדות והטענות המשפטיות 3

ד. עילת ההסתה לגזענות 4

ו. עילת שלילת קיומה של המדינה כיהודית ודמוקרטית 12

סיכום 16

א. <u>פתח דבר ותמצית הטענות</u>

1. בקשה זו מתייחסת הן לעילה של שלילת מאפייניה הדמוקרטיים של מדינת ישראל והן לעילת ההסתה לגזענות.

2. מאז ימי הביניים הפכה מטאפורת "הטפיל היהודי" לנפוצה במיוחד, תוך שהיא מתמזגת אט־אט עם רעיונות ביולוגיים וגזעיים. תפיסה זו לבשה לעיתים אופי מדעי-לכאורה, ונשענה על מונחים מן הביולוגיה והפתולוגיה כדי להלביש השקפות אנטישמיות בלשון אובייקטיבית.

3. באידיאולוגיה הנאצית, המטאפורה של היהודי כטפיל, מזיק, נגיף או נגע, שימשה ככלי רטורי מרכזי למטרות של דה-הומניזציה, הדרה, ולבסוף — השמדה. אלכסנדר ביין ראה בשיח על "הטפיל היהודי", שבו המינוח הביולוגי נתפס לא כמטפורה אלא כאמת מילולית, אחת מהסיבות הסמנטיות לשואה.

4. המקרה הקיצוני והמובהק ביותר לשימוש במטאפורה של הטפיל לצורך דה-הומניזציה הוא המקרה של היהודים באירופה הנאצית. ב־1944 פורסם ספר הוראות של מטה הפיקוד הנאצי העליון בוורמאכט (nationalsozialistischer Führungsstab der Wehrmacht), שבו נכתב: "היהודים רוצים להכפיף אותנו לחיים של שעבוד ולחיות בינינו **כטפילים** עד שירוקנו אותנו לחלוטין. אורח החיים הבריא של אנשינו מנוגד לקיום **היהודי הטפילי**... נותרה לנו הברירה להיטרף בידי הטפיל או להשמידו. יש להשמיד את היהודי בכל אשר יהיה".

5. בספרו The Myth of the Twentieth Century, אלפרד רוזנברג כתב: "בשלב ראשון יש להבין את רעיון 'הטפיל היהודי' לא כשיפוט מוסרי אלא כמציאות ביולוגית... sacculina חודרת דרך פי הטבעת של הסרטן הממוצע... אותו תהליך מתרחש כאשר היהודים חודרים לחברה דרך פצעיהם הפתוחים של אנשים, צורכים את כוחותיהם היצירתיים ומזרזים את אובדנה של החברה". זוהי דה-הומניזציה שהופכת את היהודי לגוף מזהם, שיש להשמידו כמו כל מזיק או מחלה.

6. אדולף היטלר ימ"ו חזר על הדימוי שוב ושוב כבר בשנות ה־20, ובמיוחד בספרו מיין קאמפף. שם כתב: "[היהודי] הוא ונשאר הטפיל הנצחי, טפיל המתפשט עוד ועוד כבקטריה מזיקה, המוצאת לעצמה רק מצע תרבותי נוח. אך השפעת קיומו דומה לזו של טפילים: במקום שבו הוא מופיע, גוף העם המארח מת בסופו של דבר, לאחר פרק זמן ארוך או קצר".

7. גם הביטוי "תת-אדם" אומץ על ידי הנאצים לתיאור קבוצות שנחשבו לנחותות על פי תורת הגזע – יהודים, צוענים, סלאבים ושחורים (זאת לעומת הגזע הארי, שנחשב "עליון" לפי התפיסה הנאצית).

8. למרבה הצער, דווקא יו"ר המשיבה, יאיר גולן, אותו אחד שבהיותו סגן הרמטכ"ל נאם את "נאום התהליכים" – אותו נאום פוליטי מזעזע שמזהה את עם ישראל, או חלקים נרחבים ממנו, עם תהליכים שהתרחשו בגרמניה הנאצית, בוחר שוב ושוב להשתמש בדימויים אנטישמיים ששירתו את גדולי שונאינו ובראשם הצורר הגדול מכולם, היטלר ימ"ו, כנגד הציבור החרדי, כ-14% מאוכלוסיית המדינה וכנגד המתיישבים הגיבורים.

9. ויודגש, אין המדובר במעידה חד פעמית, אלא בדפוס שיטתי ומתמשך של אמירות גזעניות נוראיות כנגד הציבור החרדי, במטרה להעלות את קרנו בעיני תומכיו, תוך פגיעה אנושה בציבור זה, אמירות שיש בהן גם הסתה שהביא לכדי מעשים בעת האחרונה.

10. כך, גולן מתייחס לאוכלוסייה החרדית כטפילה, מפיצת מחלות, חסרת השכלה, חסרת יכולת פיזית, לא עובדת, לא משלמת מיסים וכפתרון מציע לחלנו. האיש שמזוהה עם זיהוי תהליכים היסטוריים, משתמש בכל הדימויים ההיסטוריים של גדולי האנטישמיים כנגד היהודים באשר הם.

11. וכך, גולן מתייחס לציבור המתיישבים כתתי אדם, כאוכלוסייה בזויה שיש לחנכה מחדש.

12. גולן אינו לבדו במשיבה אשר מתבטא בגזענות. כפי שנראה להלן, גם מועמדים נוספים, כגון משה רדמן, אשר הוצב כמספר 9 ברשימת המשיבה.

13. הראיות המובאות בבקשה זו הן ראיות מוצקות, אשר מקימות 'מסה קריטית' של צבר ראיות המלמד כי יש להורות על פסילת המשיבה, בראשה עומד גולן מהתמודדות לכנסת.

14. מן הראיות עולה תמונה ברורה, חד-משמעית ומשכנעת לפיה גולן מלבה באופן שיטתי יצרים של שנאה כלפי הציבור החרדי בכללותו, תוך ביזוי מתמשך של ציבור זה. מדובר בראיות משמעותיות הכוללות התבטאויות משפילות וקיצוניות בחומרתן, שנמשכו לאורך תקופה ארוכה עד לעת האחרונה. מדובר בהתבטאויות גזעניות מכוערות שעולות כדי הסתה לגזענות. ומהוות עילת פסילה לפי סעיף 7 א(א)(2) לחוק יסוד: הכנסת.

15. בנוסף, המשיבה פועלת באופן גלוי ומוצהר כנגד מאפייניה הדמוקרטיים של מדינת ישראל. כידוע, חופש הביטוי הוא מנשמת אפה של הדמוקרטיה, כאשר זכות זו הוכרה ע"י בית המשפט העליון כזכות יסוד.

16. במסגרת המטרות המוצהרות של המשיבה, שנשמעו בין היתר מפיו של העומד בראשה, יאיר גולן, מבקשת המשיבה לסתום פיות ולצנזר באופן נרחב מתנגדים פוליטיים וכאלה שדעותיהם אינן לרוחה של המשיבה.

17. מכאן נצא לתיאור הצדדים, למסגרת הנורמטיבית, לרקע העובדתי הקיים, ובסיום כל אלו נבקש למנוע התמודדות המשיבה בבחירות לכנסת ה-26.

ב. <u>הצדדים</u>

18. מבקשת 1 היא מפלגה המתמודדת לכנסת ה-26, שחרטה על דגלה את השמירה על ארץ ישראל, עם ישראל ותורת ישראל.

19. מבקש 2 מכהן כשר לביטחון לאומי וכחבר כנסת והוא העומד בראש המבקשת 1.

20. המשיבה היא רשימה המורכבת ממפלגת הדמוקרטים מיסודה של תנועת העבודה וממפלגת מרץ (אותה מייצגת מועמדת מס' 6 ברשימה – גבריאלה שוץ לסקי).

ג. <u>פירוט העובדות והטענות המשפטיות</u>

עילת הפסילה לפיהן הוגשה הבקשה

21. סעיף 7א(א) לחוק יסוד: הכנסת (להלן "**חוק היסוד**") קובע:

> **"רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות לכנסת <u>ולא יהיה אדם מועמד בבחירות לכנסת</u>, אם יש במטרותיה או במעשיה של הרשימה <u>או במעשיו של האדם, לרבות בהתבטאויותיו</u>, לפי הענין, במפורש או במשתמע, אחד מאלה:**

(1) שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

(2) הסתה לגזענות.

(3) תמיכה במאבק מזויין של מדינת אויב או של ארגון טרור נגד מדינת ישראל".

ד. <u>עילת ההסתה לגזענות</u>

22. בשנת 1985, במסגרת תיקון מס' 9 לחוק, נקבע, בין היתר, כי רשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות אם יש במטרותיה או במעשיה "הסתה לגזענות". בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר כי "תופעת הגזענות נוגדת את הערכים שעליהם מושתתת מדינת ישראל. **במשך דורות היה העם היהודי קרבן להסתה גזענית ואך טבעי הוא שמדינת ישראל תילחם עד חרמה בתופעה זו.**

23. כבר מדברי ההסבר מובן, שכוונת המחוקק הייתה למנוע תופעות כפי אלו שסבל מהן העם היהודי בגולה, בכלל, ובפרט באירופה של המחצית הראשונה של המאה הקודמת.

24. משביקשה רשימת "כך" בשנת 1988 לשוב ולהתמודד בבחירות לכנסת ה-12, נפסלה הרשימה על ידי ועדת הבחירות, בין היתר, על סמך עילה זו, כאשר ערעור על החלטת הוועדה נדחה על ידי בית המשפט העליון בע"ב 1-88 **משה ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השתים-עשרה**, מב(4) 177 (1989) (להלן "עניין **ניימן השני**") בקבעו כי הרשימה אכן שוללת את אופייה הדמוקרטי של המדינה וכי בפעילותה יש משום הסתה לגזענות:

> "מטרותיה ומעשיה של המערערת הם באופן ברור גזעניים: **ליבוי היצרים השיטתי** על יסוד לאומי-אתני **המביא איבה ומדנים ומעמיק תהום**, קריאה לשלילה אלימה של זכויות, **לביזוי שיטתי ומכוון של חלקי אוכלוסיה מוגדרים**, המאובחנים לפי יסוד לאומי-אתני, **ולהשפלתם באופן הדומה להחריד לגרועות שבדוגמאות בהן התנסה העם היהודי** - כל אלה די בהם, לאור החומר הרב שהוגש לנו, כדי לבסס את המסקנה בדבר ההסתה לגזענות"

25. עוד קבע בית המשפט כי המחוקק ביקש למנוע את תופעת ההסתה לגזענות:

> "**הסתה נגד חלק מן האוכלוסיה האזרחית** וקריאה לשלילת זכויותיה או הצעה בדבר הטלת איסור על יחסי קירבה כלשהם בין יהודים לבני עם אחר, קריאה להפליה לרעה של בני עם אחר בתחום הענישה הפלילית, מניעת הפניה שלהם בתלונותיהם לבית המשפט הגבוה לצדק, הבדלתם במקומות רחצה, שלילת זכויות סוציאליות ואיסור שירות בצבא תוך פגיעה ועלבון לאלו אשר כבר משרתים בו, כל אלה ודומים להם נושאים סממן מובהק של מעשה אנטי־דמוקרטי או של מעשה גזעני, לפי העניין, גם אם הם כלולים במאמר בעיתון, הרואה אור לפי רישיון כדין, או אם הרעיון מוצא ביטויו בהצעת חוק המוגשת לכנסת (בג"צ 620/85 [9] הנ"ל, בעמ' 210)."

26. בשנת 2002, במסגרת תיקון מס' 35 לחוק, נקבע, בין היתר, כי ניתן יהיה לפסול לא רק רשימה שלמה אלא גם מועמד מלהתמודד בבחירות אך נקבע כי פסילת מועמד, בהבדל מפסילת רשימה, טעונה אישור של בית המשפט העליון.

27. החוק מבחין בין שני סוגי ההחלטות: החלטה למנוע או לא למנוע מרשימת מועמדים להתמודד והחלטה למנוע ממועמד להתמודד. בעוד שבעניין רשימה, ועדת הבחירות המרכזית היא הקובעת וניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון בהתאם לסעיפים 64(א) ו-64(א1) לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 (להלן "**חוק הבחירות**"), החלטה למנוע **ממועמד** להתמודד בבחירות **טעונה אישור של בית המשפט העליון** לפי סעיף 7א(ב) לחוק וסעיף 63א(ב) לחוק הבחירות, וערעור לבית המשפט הוא רק במקרה שהוועדה דחתה את הבקשה למנוע ממועמד להתמודד.

28. בשנת 2016, במסגרת תיקון מס' 44, נקבע, בין היתר, כי הכנסת רשאית להפסיק כהונה של חבר כנסת מכהן בגין **הסתה לגזענות**.

29. בשנת 2017, במסגרת תיקון מס' 46, נקבע כי הנוסחה לגבי פסילת מועמד תהא אם "יש במעשיו של האדם, **לרבות בהתבטאויותיו**" אחת מהעילות המנויות בסעיף 7א לחוק, תיקון בנעשה בהתאם לגישה המקובלת בפסיקה.

30. על שינוי זה עמד השופט מינץ באי"ב 1806/19 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-21 נ' ד"ר עופר כסיף** (פורסם בנבו, 2019) (להלן "**עניין כסיף**") בציינו:

> "**<u>שינוי זה אינו עניין של מה בכך</u>** [...] **<u>על פי פשוטו של מקרא, די בהתבטאויות</u> שיש בהן כדי לחתור תחת קיום המדינה ועקרונות היסוד עליה היא מושתתת, כדי <u>להביא לפסילת מועמד מלהיבחר לכנסת, ואין צורך במעשים</u>** [...] **יש בתיקון מס' 46 אפוא כדי לשנות את אמות המידה שהתגבשו לפסילת מועמד, אמות מידה אשר עד היום התבססו על אלה שנקבעו בקשר לפסילת רשימות**"

31. הפסיקה קבעה במרוצת השנים אמות מידה פרשניות לעניין הרף הראייתי הנדרש להפעלתו של סעיף 7א לחוק, והמשקפות מגמה פרשנית מצמצמת.

32. **בעניין כסיף** עמד בית המשפט על המחלוקת בפסיקה באשר לרף הראייתי הנדרש לצורך הוכחת עילות הפסילה סעיף 7א, הסוגייה נותרה בצריך עיון וטרם הוכרעה. גישה ראשונה שוללת את תחולת המבחן ההסתברותי לחלוטין, גישה שנייה, הפוכה לגמרי, הגורסת כי יש לאמץ מבחן זה לגבי כל אחת ואחת מעילות הפסילה ואילו הגישה השלישית, גישת ביניים, של השופטת פרוקצ'יה גורסת כי רק **באשר לעילת הגזענות, אין צורך ברף הסתברותי**:

> "**<u>הוקעתה של ההסתה לגזענות והוצאתה ממסגרת ההתמודדות הפוליטית הינן ערך העומד לעצמו, בלתי מותנה ובלתי מסויג גם מקום שאין מתלווה הסתברות כלשהי <u>למימוש הסיכון שהיא אוצרת בתוכה</u></u>**. אין צורך לחפש גורמי סכנה גלויים או חבויים כדי לשלול כניסת מסיתים לגזענות למשחק הפוליטי [...] ההסתה לגזענות מוקעת כערך במורשת האוניברסלית והלאומית, והיא עומדת מחוץ ומעבר לבחינה הסתברותית של סכנה הצפויה ממנה על-פי אמת מידה כזו או אחרת. **<u>הניגוד בין הגזענות לבין ערכי היסוד של המדינה הוא כה עמוק, עד כי כל האוחז בה בתורתו הפוליטית ראוי שייפסל על הסף</u>**" (אי"ב 11280/02 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת השש-עשרה נ' טיבי**, פ"ד נז(4) 1, 14, עמ' 90 (2003) (להלן: **עניין טיבי**)

וכך גם השופטת ביניש בעניין **טיבי**:

> "אילו סברתי שיש לקבל את השיטה הגורסת 'מבחני הסתברות' לשם פסילת רשימות או מועמדים, **הרי בכל הנוגע לגזענות הייתי קובעת כי 'גזענות' במובנה ה'גרעיני'**

טומנת בחובה, על-פי טיבה, פוטנציאל של סיכון שהסתברותו היא בגדר אפשרות ממשית. גזענות מעצם טבעה עלולה לפשוט כנגע גם כאשר נראה שהיקף הפעילות הפוליטית סביבה קטן הוא, וסיכוייהם הפוליטיים של הרשימה או של המועמד אינם רציניים. **גזענות היא מסוג הנגעים שבידודם והרחקתם מהזירה הפוליטית והחברתית היא תנאי חיוני למניעת התפשטותה**" (בעמ' 88).

33. לאחר שהוצגה המחלוקת נקבע בדעת רוב **בעניין כסיף** כי **באשר לעילת הגזענות, אין צורך ברף הסתברותי**, עמד על כך השופט עמית בציינו (עמ' 59):

"**המחוקק אמר את דברו בקול רם וצלול. הסתה לגזענות היא מחוץ למשחק הפוליטי**. הסתה לגזענות נוגדת ערכים אוניברסליים-דמוקרטיים. הסתה לגזענות אינה עולה בקנה אחד עם ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. הסתה לגזענות – לא בבית ספרנו ולא בכנסת ישראל. מטעם זה הוקעה תנועת "כך" והוקאה אל מחוץ למחנה ואל מחוץ לחוק. **שיח גזעני מסית הוא שיח פוגע מטיבו ומטבעו, וככזה, איני סבור כי יש להחיל עליו מבחן הסתברותי**"

וכך גם השופט פוגלמן (עמ' 61):

"נושא ראשון אליו מבקש אני להתייחס בהקשר זה נסב על החלת מבחני הסתברות להתממשות הסכנות שאותן נועדו עילות הפסילה למנוע (שאלה שטרם הוכרעה בפסיקתנו). **בהקשר העילה הנדונה, מבקש אני לציין כי לתפיסתי אין מקום ל"מבחן הסתברותי" שכן הביטוי הגזעני אינו ראוי להגנה**."

וכך גם הנשיאה חיות (עמ' 31)

"אכן, המסד הערכי של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית מורה אותנו לפעול בנחישות וללא פשרות למיגור הגזענות מתוכנו. **מסר זה מקרין גם על הסכנה שאותה יש לאתר בהקשר זה לצורך מבחן ההסתברות, ככל שיוחלט כי יש להחילו לעניין עילות הפסילה שבסעיף 7א לחוק היסוד**. בעיניי, הסכנה הטמונה בשיח גזעני נובעת מכך שהשיח מזין ומכין את הפעולות המיועדות לממש את האידיאולוגיה הגזענית ואלה בתורן מניעות ומתחזקות את המשך השיח הגזעני [...] אכן, שיח גזעני בייחוד אם הוא שיטתי, משמעותי ונמשך, גורם לחולי החברתי הזה לחלחל, להכות שורשים ולהתפשט. **על כן נדרש מסר חד-משמעי וברור לפיו שיח גזעני מסית אינו לגיטימי, בייחוד מפיו של מי שמבקש להיות נבחר ציבור, המשמיע אותו בראש חוצות. את השיח הזה יש להותיר "מחוץ למחנה" בכל חברה מתוקנת ועל אחת כמה וכמה במדינת היהודים**"

וכך גם השופט מזוז (עמ' 66):

"**הסתה לגזענות היא אפוא אסורה ופסולה ללא תלות בהסתברות למימוש מטרותיה. זהו שיח לא לגיטימי בחברה דמוקרטית**. הסתה לגזענות אינה מייצגת כל ערך בר-הגנה לגביו יש לערוך איזון אינטרסים. ערך חופש הביטוי, שהוא מנשמת אפה של הדמוקרטיה, נועד להגן על שיח ציבורי בלתי אלים ולאפשר מאבק רעיוני בין ערכים לגיטימיים בחברה דמוקרטית. שיח גזעני "מזהם" את השיח הדמוקרטי וחותר תחת התכלית של בירור רעיוני בין בני החברה וגיבוש עמדות חופשי, על בסיס ערכים דמוקרטיים. **על כן, הטעם למניעת השתתפות בבחירות של רשימה או מועמד המסיתים לגזענות אינו מתמצה בחשש להגשמת מטרות ההסתה אלא עיקרו בשיקול**

<u>הערכי-ציבורי של אי-מתן לגיטימציה לשיח הגזעני כחלק מהשיח הדמוקרטי</u>. במובן זה, העילה של פסילה בגין הסתה לגזענות היא מקרה פרטי של העילה הנוגעת לשלילת אופייה הדמוקרטי של המדינה."

וכך גם השופטת ברון (עמ' 76):

"**בהקשר זה אציין כי אף לטעמי הסתה לגזענות אינה ראויה להגנה כלשהי, ועל כן אין מקום להחיל בעניין זה "מבחן הסתברותי" כתנאי להתקיימות העילה** [...]."

34. לאחר כל אלו, באו"ב 1156/21 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24 נ' אבתיסאם מראענה** (פורסם בנבו, 28.2.2021) (להלן: "**עניין מראענה**") חיווה כב' השופט מינץ את דעתו, ולפיה:

"**על אף הצורך ליישם את הוראות החוק בזהירות ובשים לב להיקפה של הזכות לבחור ולהיבחר, <u>איננו רשאים להתעלם מהוראותיו המפורשות של החוק</u>. נאמר זה מכבר, מימים ימימה, כי "זכויות אזרח אינן במה לכיליון לאומי..." (ע"ב 2/84 ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת-עשרה, פ"ד לט(2) 225, 310 (1985)). <u>אין מקום לגילוי סובלנות כלפי התבטאויות (או מעשים) של נבחר ציבור שיש בהם משום שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או תמיכה במאבק מזוין של ארגוני טרור הקמים עליה לחסלה</u> (בג"ץ 11225/03 ח"כ בשארה נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד ס(4) 287, 304 (2006))**" (פיסקה 3 לפסק דינו).

הכורח בהתגוננות המדינה מפני גזענות

35. מדינת ישראל הוקמה כמדינתו של העם היהודי, אשר ידע מאז ומעולם רדיפות וסבל על רקע גזעני שאין להם אח ורע באומות העולם. הגזענות מנוגדת לחלוטין לערכי היסוד שעליהם הוקמה המדינה ועלינו כיהודים מוטלת חובה מיוחדת להיאבק בה ללא פשרות.

36. מדינת ישראל הינה דמוקרטיה ייחודית, אשר מאופיינת בהגדרתה כמדינה יהודית ודמוקרטית. זהו הבסיס להקמתה של המדינה, ולהמשך קיומה, לאחר אלפיים שנות גלות, רדיפה, שיסוי ורצח המוני כלפי העם היהודי בגולה וגם בארץ.

37. כך כבוד השופט צ' ברנזון ציין עוד בשנת 1973 בבג"ץ 392/72 **ברגר נ' הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה, מחוז חיפה**, פ"ד כז(2) 764, 771 (1973):

"**כשגלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו קרבנות היינו לאומות העולם שבתוכם ישבנו, ובכל הדורות טעמנו את הטעם המר של רדיפות, נגישות והפליות רק בגלל היותנו יהודים 'שדתיהם שונות מכל עם'. מלומדי נסיון מר ואומלל זה, שחדר עמוק להכרתנו ולתודעתנו הלאומית והאנושית, ניתן לצפות שלא נלך בדרכים הנלוזות של הגויים** [...]

38. לגזענות פנים רבות, כדברי כבוד השופטת הנשיאה חיות ב**עניין כסיף**:

"גזענות היא חולי חברתי מוכר וידוע שהמין האנושי נגוע בו מאז ומקדם. הגזענות מגלה את פניה המכוערים בשנאת חינם ובהסתה לשנאת חינם של השונה, אך בשל מאפיינים מולדים או **<u>בשל השתייכות קהילתית, דתית</u>**, אתנית או לאומית היא מפשיטה את בני

האדם מתכונותיהם האנושיות בשל השתייכויות אלה ופוגעת בזכות הבסיסית לכבוד אנושי ולשוויון הנתונות לכלל הברואים בצלם״

על הציווי ההיסטורי המיוחד החל עלינו כיהודים עמדה גם פרופ׳ גביזון בציינה:

״המחוקק הישראלי הוסיף עילת פסילה זו לחוק בשל טעמים הסטוריים שונים. אני רואה בהסתה גזענית מקרה פרטי (חמור) של אי-התיישבות ערכית. הסתה גזענית הינה דחייה חריפה של מחויבות לשוויון ערך האדם. **על רקע הלקחים ההסטוריים של המאה האחרונה, שבה היו יהודים קרבנות חפים מפשע של הסתה כזאת, יש צידוק מלא לייחד את ההסתה הגזענית כצורה מפורשת של אי-התיישבות עם ערכי היסוד של המדינה**״ (רות גביזון ״עשרים שנה להלכת ירדור – הזכות להיבחר ולקחי ההיסטוריה״ גבורות לשמעון אגרנט 145, 161 (1986)).

39. בטרם נצלול לבחינת הראיות המצורפות לבקשה זו, ראוי להביא סקירה קצרה ותזכורת למצב המחייב פסילת גולן.

40. כאמור בדברי הפתיחה, אנטישמיות מלווה את עם ישראל מאז ומעולם. אלא שבשנים האחרונות, וביתר שאת מאז פרוץ מלחמת התקומה, אנו עדים לעלייה דרמטית באירועי אנטישמיות בעולם.

41. כך לדוגמה, בארה״ב, שבה מתקיים מעקב שיטתי אחר אירועים אנטישמיים, נרשמה עלייה דרמטית במספר התקריות ולפי נתוני הליגה נגד השמצה (Anti-Defamation League, ADL), **בארה״ב ישנה עלייה של כמעט 900% בעשור האחרון. אם בשנת 2015 נרשמו 942 אירועים; בשנת 2024 כבר היו 9,354**.

42. ארה״ב אינה לבדה ובמדינות רבות הנתונים מלמדים על עלייה של עשרות אחוזים באירועים האנטישמיים בשנים האחרונות. נתוני ה-ADL בשבע מדינות עם ריכוז יהודי גבוה מצביעים, לדוגמה, על עלייה של 75% בגרמניה, 182% בצרפת ו-82% באנגליה. במקומות רבים בעולם יש עדויות לכך שיהודים מסתירים סממנים יהודיים ונמנעים מהשתתפות באירועים קהילתיים. בסך הכול בשנת 2025 נרצחו 20 יהודים על רקע אנטישמי — שניים באנגליה, שלושה בארה״ב, וכאמור, 15 באוסטרליה.

43. על פי מחקרו של פרופ׳ אמנון כורי[1] ראש המכון לחירות ואחריות בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה באוניברסיטת רייכמן, רוב גדול של 86% מהישראלים סבורים שקיימת עלייה בגילויי אנטישמיות בעולם. כמחצית מהציבור מדווח שהוא שוקל את העלייה בגילויי אנטישמיות כאשר הוא מחליט האם ולאן לנסוע. בתגובה לשאלה פתוחה בדבר היעד שבעיניהם מסוכן, משיבים ציינו, בין השאר, את צרפת (31%), בריטניה (21%) וספרד (15%). כאשר שאלנו את הציבור ממה הם חוששים בנסיעה למדינות אלו, רוב גדול דיווח על חשש מגילויי אלימות ופגיעה פיזית על רקע אנטישמי.

44. כך בכלל, **וגם בפרט ביחס ליהדות החרדית ולציבור החרדי**.

45. על פי דו״ח מצב האנטישמיות בעולם לשנת 2022, הדו״ח השנתי של אוניברסיטת תל אביב בשיתוף עם ״הליגה נגד השמצה״ לקראת יום השואה, **יהודים חרדים הם היעד העיקרי לתקיפות אנטישמיות פיסיות במערב, דוגמת מכות, יריקות והשלכת חפצים**. הדו״ח מתבסס על ניתוח של

[1] https://www.runi.ac.il/media/pv2j44cq/נתונים-נבחרים-ינואר-2026.pdf.

עשרות תקיפות פיסיות מדווחות בניו-יורק, שבה התרחש ב-2022 המספר הגדול ביותר של תקיפות כאלה בארה"ב, בלונדון, שבה התרחש המספר הגדול ביתר של תקיפות כאלה באירופה, ובערים נוספות. על פי הדו"ח, **חרדים הם הקורבנות העיקריים לא רק משום שהם מזוהים בקלות כיהודים, אלא גם משום שהם נתפסים כחסרי מגן**[2].

46. ומהעולם לישראל:

מדו"ח פעילות של היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות לשנת 2022 עולה כי בשנת 2020 זו הוגשו ליחידה 1,450 תלונות – פי 3 מב-2019, בגין 506 אירועים, **כאשר יותר ממחצית מהתלונות – 56%, קשורות לאירועים נגד החברה החרדית**. בדוח צוין כי "**<u>נגיף קורונה הציף שיח של שנאה והשפלה בנוגע לחברה החרדית</u>, באופן שהוביל לאפליית חרדים בקבלת שירות ציבורי, כניסה למקום ציבורי ופגיעה בחופש התנועה של חרדים על רקע סימונם כמפיצי קורונה**"[3].

47. במחקר שנעשה בקרב כאלף ישראלים על ידי תנועת פנימה, באמצעות מכון גבע, בדק מהי רמת השנאה שמרגישים הישראלים אחד כלפי השני. הממצאים מראים כי 24% מכלל הישראלים ציינו שהם שונאים חרדים. 40% מהחילונים ציינו שהם שונאים חרדים.

48. כל זאת בא ללמדנו על מצב השנאה ההולך וגובר כלפי הציבור החרדי בעולם וישראל. ועל רקע זאת יש לבחון את אמירותיו והתבטאויותיו המסיתות של גולן לאורך השנים כלפי ציבורים שלמים ובפרט כלפי הציבור החרדי, כולן בכובע של איש ציבור בעמדות מפתח.

ה. <u>הסתה לגזענות – הפן הראייתי</u>

49. כאמור, סעיף 7א(א) לחוק קובע שמניעת השתתפות של אדם או רשימה בבחירות לכנסת תהיה בשל התבטאויות ו/או מעשים, <u>במפורש או המשתמע</u>.

50. התשתית הראייתית כנגד יאיר גולן וחברי המשיבה מן התקופה האחרונה ובכלל מלמדת כי הצטברה "מסה קריטית" של ראיות המעידות באופן חד-משמעי, ברור ומשכנע על הסתה לגזענות שיטתית מצדם. להלן יובאו מספר דוגמאות.

על מתיישבים – "תתי אדם"

51. ביום 6 בינואר 2022, במהלך ראיון בערוץ הכנסת, קבע גולן יאיר גולן (אז סגן שרת הכלכלה מטעם מפלגת מרצ) כי **המתיישבים** בחומש "**אלו לא אנשים, הם תתי אדם, הם אנשים בזויים, קלקולו של העם היהודי**"[4].

***** צילום מסך של הדיווח מצורף ומסומן "1"**

[2] https://cst.tau.ac.il/wp-content/uploads/2025/04/AntisemitismWorldwide2022.pdf
[3] https://www.gov.il/BlobFolder/reports/report_2020/he/report2020.pdf
[4] https://kipa.co.il/חדשות/פוליטי/0-1124784

על החרדים – "טפילים, חסרי השכלה, חסרי יכולת פיזית", תוכנית מערכתית לחילון חרדים

52. ביום 7 בינואר 2020, פרסם יאיר גולן בחשבון ה-X שלו את הדברים הבאים: "50% מהתלמידים חולי הקורונה הם חרדים, אף שחלקם באוכלוסיית התלמידים עומד על 20% בלבד. החרדים כמובן ימשיכו ללמוד, כי כך החליט הרב קנייבסקי. השאר ישבו בבית, להם אין פטרון עם עוצמה פוליטית. נתניהו בוחר בבערות לשם הצלתו ממשפט. את המחיר ישלמו הילדים שלנו"[5].

*** **צילום מסך של הציוץ מצורף ומסומן "2"**

53. ביום 12 באוקטובר 2020, צייץ יאיר גולן בחשבון ה-X שלו את הדברים הבאים: "**חלק מהציבור החרדי ומנהיגיו מתנהגים באופן מופקר, סותמים את מחלקות הקורונה ומייצרים עומס בלתי נסבל על מערכת הבריאות. החרדים הניפו את נס המרד. דה פקטו, הם לא מקיימים את הנחיות המדינה ואכיפה אין. כרגיל, אנחנו משלמים את המחיר**"[6].

*** **צילום מסך של הציוץ מצורף ומסומן "3"**

54. ביום 4 בדצמבר 2022, צייץ יאיר גולן בחשבון ה-X שלו את הדברים הבאים: "1. אנחנו בדרך למרי אזרחי ודווקא בגלל "שלטון הרוב". אם הרוב קובע, ואין להתחשב במיעוטים, בחלשים, בכאלה החושבים ומתנהגים אחרת, בקבוצות חלשות, מוחלשות או שונות, **אז הרוב יקבע שהוא לא משלם מיסים שיממנו חרדים שלא רוצים לעבוד** [...]"[7].

*** **צילום מסך של הציוץ מצורף ומסומן "4"**

55. ביום 11 בספטמבר 2023, במהלך ראיון בתוכנית "בחצי היום" ב"כאן רשת ב" אמר גולן על הציבור החרדי "**אי אפשר לקיים אוכלוסיית ענק שגדלה בקצב מהיר, כאוכלוסייה טפילה במדינת ישראל**". הריאיון הוצג במסגרת התוכנית "מהצד השני עם גיא זהר"[8].

*** **צילום מסך מהריאיון מצורף ומסומן "5"**

56. ביום 11 באוגוסט 2024, נחשף בערוץ 14 על ידי העיתונאי ישי פרידמן כי במהלך ראיון לערוץ היוטיוב של אמיל שליימוביץ' אמר גולן "**למה מדינת ישראל לא פתחה בתוכניות שמעודדות [...] יציאה בשאלה**"[9].

*** **צילום מסך מהריאיון מצורף ומסומן "6"**

57. ביום 27 במאי 2025, התארח גולן בפודקאסט (הֶסְכֵּת) של משה רדמן (מקום 9 ברשימת המשיבה). השיחה עסקה גם בציבור החרדי. להלן הדו-שיח בין רדמן לבין יאיר גולן (11:55)[10]:

רדמן: "אני חושב שהנשכרים הכי גדולים מהאירוע הזה או בין הגדולים זה הילדים החרדים שהיום חיים בעוני **ובחינוך תת רמה** ובלי כלים וחיים שאתה לא מבין איך חיים [...]

יאיר גולן: "אני אגיד לך יותר מזה, **ביום שניתן להם חינוך ראוי** [...]"

רדמן: "ואני רק אתן לינון מגל אמר את הדברים הבאים: שלא יוציא פה כותרת שיאיר גולן רוצה לחנך מחדש את החרדים. שילמדו כמו חרדים הכל בסדר, אבל צריכים ללמוד לימודי

[5] https://x.com/YairGolan1/status/1347173875499606017
[6] https://x.com/YairGolan1/status/1315532742617116673
[7] https://x.com/YairGolan1/status/1599473828194705409
[8] דקה 1:27 לסרטון https://www.youtube.com/watch?v=pYDNp1iYpgY
[9] https://www.c14.co.il/article/995179
[10] https://www.youtube.com/watch?v=Kq-aPy639nU

ליבה, אזרחות, מה זה אזרח במדינה דמוקרטית, **בלי מיזוגניה, בלי התעללות מינית ובלי כל מה שהם עוברים בבתי הספר הפרטים**".

*** **צילום מסך מהפודקאסט מצורף ומסומן "7"**

58. ביום 9 בנובמבר 2025, התארח גולן בפודקאסט (הֶסְכֵּת) של גיא קצוביץ' במהלכו השיחה עסקה גם בציבור החרדי. להלן קטע מדו-שיח בין יאיר גולן למארח (13:18)[11]:

"יאיר גולן: [...] היום אנחנו בונים באופן מובנה מעמדות. **המעמד העליון אתה יודע מי הוא?**

המארח: אני יכול לנחש, **החרדים?**

גולן: בדיוק. זה מעמד פנטסטי. יש עליך רק זכויות בלי חובות. אתה לא צריך לשרת, אתה גם לא חייב לעבוד, המדינה תתמוך אותך. אין בעיה. אתה לא צריך להכניס כסף למדינה, מכיוון שאתה לא מכניס כסף למדינה ולא עובד או לא עובד בעבודה מכניסה, אתה גם כמעט לא משלם מיסים. פנטסטי, זה המעמד העליון".

*** **צילום מסך מהפודקאסט מצורף ומסומן "8"**

59. ביום 20 בינואר 2026 פרסם יאיר גולן בחשבון הפייסבוק והאינסטגרם שלו את הפוסט הבא: "תסתכלו על התלוש שלכם ותדמיינו שורה נוספת: "מס סבסוד חרדים – 1,350 ש"ח בחודש". המספרים מבהילים: 58 אחוז מהכספים הקואליציוניים הולכים לחרדים [...]"[12].

*** **צילום מסך של הפוסט מצורף ומסומן "9"**

60. ביום 23 ביוני 2026, צייץ יאיר גולן בחשבון ה-X שלו את הדברים הבאים: "**נתניהו מוכר את ישראל בשביל החרדים** [...] "[13].

*** **צילום מסך של הציוץ מצורף ומסומן "10"**

61. ביום 25 ביוני 2026 התקיים הכנס השנתי של מכון מולד (המרכז להתחדשות הדמוקרטיה), שעסק בשיח רעיוני ואסטרטגי במחנה הליברלי לקראת הבחירות הקרובות, ובסוגיות מדיניות, חברתיות וביטחוניות בהשתתפותו של יאיר גולן. במהלך הכנס יצא באמירות נוקבות נגד השיח הציבורי סביב סוגיית גיוס החרדים וטען "**אנחנו גם לא נרצה כזה ציבור של אנשים שהוא חסר השכלה, חסר מוטיבציה, חסר יכולת פיזית**"[14].

*** **צילום מסך מהריאיון מצורף ומסומן "11"**

62. ממכלול הראיות עולה תמונה ברורה וחד משמעית ולפיה גולן, כמו גם רדמן, מסית לגזענות כנגד הציבור החרדי כולו – הסתה שמזכירה תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי: **החרדים מפיצי מחלות, החרדים חסרי יכולות וכישורים, החרדים בורים, החרדים חסרי יכולות פיזיות, החרדים טפילים, החרדים לא עובדים, החרדים לא משלמים מיסים, החרדים מיזוגניים, החרדים מתעללים מינית, החרדים מורדים במדינה, ויש לחלן את החרדים.**

[11] https://www.youtube.com/watch?v=SMtGdN8Pd4A
[12] https://www.instagram.com/p/DTvPo2njLcK/ https://www.facebook.com/MK.YairGolan/posts/תסתכלו-על-התלוש-שלכם-ותדמיינו-שורה-נוספת-מסבסוד-חרדים-1350-שח-בחודשהמספרים-מבהיל/1453430016341857
[13] https://x.com/YairGolan1/status/2069443683657630132
[14] https://www.c14.co.il/article/1647794

63. די בלהחליף את המילה "חרדים" במילה "יהודים", וכל מדינת ישראל הייתה מזדעקת (בצדק) ומכנה את המסית "אנטישמי". וכי יש הבדל?

64. כאמור לעיל, **היטלר ימ"ו, טען כי "היהודי הוא היה ונשאר הטפיל הנצחי [...]", והנה יו"ר מפלגה במדינת ישראל, סגן הרמטכ"ל לשעבר יאיר גולן, מכנה את הציבור החרדי באותו "כינוי נצחי", טפילים. אוי לבושה, אוי לחרפה.**

65. **כך גם הביטוי הבזוי 'תתי אדם' כנגד ציבור המתיישבים ביהודה ושומרון, ביטוי הלקוח מהלקסיקון של תורת הגזע הנאצית, ומקומו לא יכירנו בשיח הישראלי בכלל ומפי נבחר ציבור בפרט, לנוכח הקשרו ההיסטורי בתולדות העם היהודי.**

66. ויודגש, אין מדובר בהתבטאות אחת מקרית או אפילו בכמה התבטאויות בודדות, אלא רצף ברור ומכוון שכל מטרתו היא הסתה פרועה כנגד קבוצת מיעוט חלשה, שלא זוכה להגנה מהתקשורת, ושאין שום מחיר על הסתה כנגדו.

67. מדובר בדפוס שיטתי ומתמשך של אמירות גזעניות נוראיות כנגד הציבור החרדי, במטרה להעלות את קרנו בעיני תומכיו, תוך פגיעה אנושה בציבור זה ובציבור המתיישבים, אמירות שמהוות הסתה של ממש.

68. זוהי, אם כן, לא רק תפישת עולם של גולן, אלא גם הצהרת כוונות לגישה גזענית, שאף בכוונת המשיבה ליישם, לפי הצהרותיו של העומד בראשה, במידה וידה תהיה מונחת על הגה השלטון.

ו. <u>עילת שלילת קיומה של המדינה כיהודית ודמוקרטית</u>

69. בא"ב 11280/02 **ועדת הבחירות לכנסת השש עשרה נ' ח"כ אחמד טיבי** (פורסם בנבו) (להלן: "**עניין טיבי**") נקבע כי:

> **"סעיף 7א לחוק היסוד – וכמוהו הוראות דומות בחוקותיהן של מדינות דמוקרטיות – נועד לפתור דילמה קשה שהמדינה הדמוקרטית נתונה בה, שהיא מעין פרדוקס דמוקרטי. דילמה זו נעוצה במתח הקיים, בתוככי הדמוקרטיה, בין שני שיקולים נוגדים. מחד גיסא, עומד השיקול כי הדמוקרטיה מבוססת על שוק חופשי של דעות, וכי כל מפלגה או רשימת מועמדים – גם זו המבקשת לשלול את הדמוקרטיה או לפגוע בה – זכאית להביע את דעתה ולהתמודד באופן שוויוני בבחירות הקובעות את פני החברה. על-פי שיקול זה, שלילת השתתפותן בבחירות של רשימות אנטי-דמוקרטיות אינה עולה בקנה אחד עם הדמוקרטיה עצמה. היא עומדת לכאורה בניגוד לרעיון הבסיסי של קיום "שוק פתוח" של דעות. זאת ועוד, שלילת ההשתתפות של רשימות אנטי-דמוקרטיות על-ידי רוב קיים מעוררת חשש של שימוש לרעה בכוח הרוב תוך דיכוי כוחו הפוליטי של המיעוט. היא גם יכולה להיראות כפתרון קסם, שאינו מטפל בשורש הבעיה אלא מונע את ביטויה ובכך אף מקצין את פעולתן של הרשימות האנטי-דמוקרטיות. מאידך גיסא, עומד השיקול כי הדמוקרטיה זכאית להגן על עצמה מפני הקמים עליה. זכותה של הדמוקרטיה לשלול את ההשתתפות בהליך הדמוקרטי של רשימות השוללות את הדמוקרטיה עצמה. כדי להוכיח את חיותה אין הדמוקרטיה צריכה לאבד עצמה לדעת. זאת ועוד, מי שאינו מקבל את עקרונות היסוד של הדמוקרטיה ומבקש לשנותם, אינו יכול לבקש להשתתף בדמוקרטיה בשם אותם הכללים".**

70. בבסיס סעיף 7א הנ"ל עומדת התפיסה לפיה "**דמוקרטיה רשאית להגן על עצמה מפני כוחות לא דמוקרטיים המבקשים לעשות שימוש בדרכים דמוקרטיות לשם שלילת הדמוקרטיה. זהו הביטוי לרעיון הדמוקרטיה המתגוננת**" [רע"א 7504/95 **יאסין נ' רשם המפלגות**, נ(2) 045 (1996) (להלן: "**עניין יאסין**"); ראו גם א' בנדור "זכות המועמדות בבחירות לכנסת"].

71. סעיף 7א לחוק היסוד מבטא את המשוואה החוקתית שנקבעה אצלנו בין החירות שהדמוקרטיה מעניקה לכל ביטוי והפלורליזם בהשקפות ובדעות שעליו היא מבוססת לבין ההגנה על המשך קיומה כדמוקרטיה. הוא מבטא את אופייה של ישראל כדמוקרטיה מתגוננת (ראו: עניין יאסין, בעמ' 71). הוא שומר על אופייה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. פרשנות משוואה זו היא המונחת בפנינו, תוך שמירה על האיזון החוקתי העדין. מחד, יש לקיים את הזכות לבחור ולהיבחר – שהיא מאושיות המשטר הדמוקרטי, המונחת ביסוד קיומה של ישראל כמדינה דמוקרטית. מאידך, המחוקק הציב כתנאי סף הראוי לדמוקרטיה מתגוננת, ובענייננו – לדמוקרטיה במדינה היהודית – את מגבלות הזכות להיבחר: בלא לפגוע בקיומה כמדינה יהודית, בשלילת הגזענות ובמניעת התמיכה במאבק מזוין נגד המדינה.

72. הפסיקה קבעה במרוצת השנים אמות מידה פרשניות לעניין הרף הראייתי הנדרש להפעלתו של סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, והמשקפות מגמה פרשנית מצמצמת, כמפורט להלן.

73. ראשית, על מנת להכריע האם אחת העילות מתקיימות במטרות או במעשים של הרשימה, יש להראות כי המטרה או המעשים הם חלק מהמאפיינים הדומיננטיים של שאיפות הרשימה או המועמד או הפעילות שלהם, וכי לשם קידומם הם מבקשים ליטול חלק בבחירות (ראו: עניין **ניימן השני**, א"ב 9255/12 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת התשע-עשרה נ' זועבי**, (פורסם בנבו, 20.8.2013) (להלן: "**עניין זועבי הראשון**").

נקבע, כי הסמכות שהוענקה בסעיף 7א אינה מיועדת לדברים שהם שוליים ואשר השלכתם על המכלול הרעיוני או הביצועי איננה משמעותית ורצינית. הכוונה לתופעות שהן בגדר מאפיינים דומיננטיים, הניצבים כמרכזיים בין השאיפות או הפעילויות של הרשימה או המועמד. עניין לנו אפוא במטרות שהן יעד "שליטי" (בלשונו של השופט מ' חשין בדיון בפני ועדת הבחירות לכנסת ה-16, פרוטוקול הדיונים של ועדת הבחירות מיום 31.12.2002, בעמ' 612);

74. שנית, יש להראות כי מטרותיה הדומיננטיות והמרכזיות של הרשימה – ובאותה מידה מעשיו של מועמד לבחירות במסגרת רשימת מועמדים – נלמדות הן מהצהרות מפורשות שיש בהן היגד ישיר והן ממסקנות מסתברות המשתמעות באופן חד-משמעי (עניין **ניימן השני**, בעמ' 188). עם זאת, סעיף 7א(א) לחוק היסוד קובע, כי המעשים ו/או ההתבטאויות של המועמדים שמועמדותם נבחנת בראי סעיף זה יכולים להיות "**במפורש או במשתמע**".

75. שלישית, לא די במטרות בעלות אופי תאורטי. יש להראות כי רשימת המועמדים או המועמד פועלים למען מימוש המטרות ולשם הפיכתן מרעיון להגשמתו. נקבע, כי חייבת להיות "פעילות בשטח" אשר נועדה להוציא את מטרות הרשימה מהכוח אל הפועל. פעילות זו צריכה להיות חוזרת ונשנית. לא די בפעילות ספורדית. הפעילות צריכה לבוא לידי ביטוי חמור וקיצוני מבחינת עוצמתה.

76. רביעית, הראיות המבססות את המטרות והמעשים המביאים לידי מניעת השתתפותה של רשימת מועמדים או של מועמד בבחירות לכנסת, צריכות להיות "משכנעות, ברורות וחד-משמעיות" (עניין **ניימן השני**, בעמ' 196).

77. לאחר כל אלו, בא"ב 1156/21 **ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-24 נ' אבתיסאם מראענה** (פורסם בנבו, 28.2.2021) (להלן: **"עניין מראענה"**) חיווה כב' השופט מינץ את דעתו, ולפיה:

> **"על אף הצורך ליישם את הוראות החוק בזהירות ובשים לב להיקפה של הזכות לבחור ולהיבחר, <u>איננו רשאים להתעלם מהוראותיו המפורשות של החוק</u>. נאמר זה מכבר, מימים ימימה, כי "זכויות אזרח אינן במה לכיליון לאומי..." (ע"ב 2/84 ניימן נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת האחת-עשרה, פ"ד לט(2) 225, 310 (1985)). <u>אין מקום לגילוי סובלנות כלפי התבטאויות (או מעשים) של נבחר ציבור שיש בהם משום שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית או תמיכה במאבק מזוין של ארגוני טרור הקמים עליה לחסלה</u> (בג"ץ 11225/03 ח"כ בשארה נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד ס(4) 287, 304 (2006))"** (פיסקה 3 לפסק דינו).

סגירת ערוץ 14

78. רשימת הדמוקרטים פועלת באופן מוצהר וגלוי כנגד ערוץ תקשורת בישראל, ואף פועלת לסגירתו. מדובר בערוץ שמבטא את קולו של ציבור גדול – הציבור הימני, האמוני והמסורתי בישראל, ציבור שסבל במשך עשרות שנים מהיעדר ייצוג בתקשורת הישראלית.

79. כך לדוגמה, ביום 20.6.2026 סירבה המשיבה לאפשר לערוץ 14 לסקר את אירוע הפריימריז שקיימה, בטענה כי ערוץ 14 אינו כלי תקשורת אלא ערוץ תעמולה. אפילו "מועצת העיתונות", שאינה ידועה כמועצה שדואגת לעיתונות הימנית בישראל, הודיעה כי היא "קוראת לאפשר דיווח חופשי לכל אמצעי התקשורת"[15].

80. וכך לדוגמה יו"ר הרשימה, יאיר גולן, מצהיר שוב ושוב כי הוא יפעל לסגירתו של הערוץ[16].

81. וכך מועמד מטעם הרשימה, במקום 15, תומר אביטל, הציג תוכנית שמטרתה לדבריו **"לרסק את ערוץ 14 בקדנציה הבאה"**. לפי אביטל, הדרך לעשות זאת תהיה באמצעות הטלת קנסות מסיביים יומיומיים שיחולקו "על כל פייק והסתה שהם משדרים". אביטל הבטיח שיגרום לערוץ "לפשוט רגל תוך חודשים", לכאורה בדרכים חוקיות: "דרך אכיפה פשוטה של החוק"[17].

82. מטרה לסגירת ערוץ תקשורת כה גדול, שמהווה פתחון פה כמעט יחיד לחלק כה גדול בעם, מהווה פגיעה קשה במאפיינים הגרעיניים של המדינה כמדינה דמוקרטית, והלכה למעשה שוללת את קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.

83. בעקבות החרם הבוטה כנגד ערוץ 14, פנה הערוץ לבית המשפט המחוזי בתל אביב, ושופטת בית המשפט קראה לצדדים להגיע להסכמה שתאפשר את סיקור אירוע הפריימריז ברוח פסיקת בג"ץ משנת 2022, והבהירה כי אם הדבר לא יקרה – תידרש להכריע בעתירה לאחר קבלת תגובת המפלגה. אלא שבפועל למרות האמירה המפורשת, הרשימה עשתה דין לעצמה ומנעה מכתב הערוץ לסקר את אירוע הפריימריז[18].

---

[15] https://www.davar1.co.il/689614
[16] https://13tv.co.il/item/shows/assenheim/season-01/all-clips/gqgpn-905286833
[17] https://www.c14.co.il/article/1408057
[18] https://www.c14.co.il/article/1627137

84. רק באחרונה בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, הוציא צו ארעי המעכב כניסה לתוקף של חלק מההוראות בחוק התקשורת, חוק שעבר בכנסת ברוב קולות, בשל כך שהעתירות מעלות "טענות כבדות משקל הן בעניין הליך חקיקתו של חוק התקשורת והן בעניין חלק מההסדרים שנקבעו בחוק התקשורת או בוטלו מכוחו". רוצה לומר – פגיעה בחופש התקשורת, ולמעשה בחופש הביטוי, מהווה פגיעה במאפייניה הגרעיניים של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.

צנזורה ברשתות החברתיות

85. אם בכל אלו לא די, יו"ר המשיבה, גולן, הצהיר כי בממשלה הבאה הוא יקדם הטלת הגבלות על הרשתות החברתיות ואמר "אחד הדברים שנעשה יהיה להטיל הגבלות על הרשתות החברתיות כך שלא תהיה בהן 'תעמולה ברוטלית'. זו בעיה בינלאומית שצריך לטפל בה וארה"ב צריכה להוביל את המאבק בה"[19]. כמובן, שזהו עוד נדבך בניסיון לסתימת פיות, תוך השמת מטרה לעשות שימוש בכלים הפרלמנטריים כדי לפגוע קשות בחופש הביטוי.

קריאה לסרבנות ולאי ציות לחוק

86. ביום 29.5.2024 קרא יו"ר המשיבה לציבור המזוהה איתו לאי-ציות אזרחי כמו "לא לעשות מילואים עד שהממשלה מתחלפת". קריאה מפורשת ומוצהרת לאי ציות לחוק מהווה פגיעה קשה בדמוקרטיה הישראלית, ואף מסכנת את ביטחון מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית.

87. מדינה דמוקרטית לא יכולה להתקיים אם נבחרי ציבור יקראו להסתה ברורה ומפורשת למרי ולסירוב פקודה קל וחומר לא בעת מלחמה.

88. אפילו חברו למחנה דאז, בני גנץ, גינה את הקריאה של יאיר גולן ל"אי ציות אזרחי" ואמר "הדברים פשוטים וברורים – חובה להתייצב לשירות סדיר ומילואים. הרמטכ"ל הוא הדרג הפיקודי העליון של הצבא. לא מסרבים פקודה, לא מסרבים להתייצב - ונוהגים אך ורק לפי הפקודות. זה נכון לכל חלקי החברה הישראלית. אני קורא לחברי לנשק יאיר גולן, ולכל ההנהגה - השאירו את צה"ל מחוץ למחלוקת, עמוקה ככל שתהיה"[20].

89. יו"ר המשיבה אינו לבד. גם המועמד מטעם הרשימה במקום 7, עמרי רונן, ממובילי ומראשי ארגון "אחים ואחיות לנשק", ארגון שקרא, עודד והכריז על סירוב להתייצב למילואים במטרה למנוע מהריבון לחוקק חוקים, הצהיר שוב ושוב כי "יעשה הכול", כולל אי התייצבות לשירות מילואים, במסגרת פעילותו הפוליטית"[21].

90. שימוש בצבא במטרה לכפות על דרג נבחר לבצע את שלובשי המדים רוצים, היא פעולה אנטי דמוקרטית, אשר פוגעת קשות ביסודות הדמוקרטיה, ומהווה ניסיון הפיכה באמצעות "טנקים" כיאה למשטרים אפלים שמקיפים את מדינת ישראל.

---

[19] https://www.inn.co.il/news/678923
[20] https://x.com/N12News/status/1796146389015007703
[21] https://www.inn.co.il/news/701857

סיכום

91. הנה כי כן, הראיות המובאות בבקשה זו הן ראיות מוצקות, אשר מקימות 'מסה קריטית' של צבר ראיות המלמד כי יש להורות על המשיבה מהתמודדות לכנסת בשל גזענות בוטה כנגד ציבורים שלמים ובשל שלילה של מאפיינים גרעיניים של הדמוקרטיה.

92. מן הראיות עולה תמונה ברורה, חד-משמעית ומשכנעת לפיה חברי המשיבה מלבים באופן שיטתי יצרים של שנאה כלפי הציבור החרדי בכללותו וכן כלפי ציבור המתיישבים, תוך ביזוי מתמשך של ציבורים אלו. מדובר בראיות משמעותיות הכוללות התבטאויות משפילות וקיצוניות בחומרתן, שנמשכו לאורך תקופה של ארוכה כד לעת האחרונה.

93. כאמור לעיל, באשר לעילת הפסלות של גזענות, "**שיח גזעני מסית הוא שיח פוגע מטיבו ומטבעו, וככזה, איני סבור כי יש להחיל עליו מבחן הסתברותי**".

94. אולם, על אף היעדר הצורך במבחן הסתברותי, אין כל ספק כי אמירות כה קשות של נבחר ציבור שישמש יו"ר מפלגה בכנסת, שמסית שוב ושוב כנגד ציבור שלם, עלולות לגרום לשוליים הקיצוניים בחברה לפעול באלימות כנגד ציבור "טפילי" זה.

95. בנוסף, חברי המשיבה שמו להם למטרה לפגוע קשות בחופש הביטוי ובחופש העיתונות ומעודדים "מרי אזרחי", סרבנות פקודה ואי ציות לחוק. אם כך הם נוהגים מחוץ לכנסת – מי ישורנו אלו חוקים בלתי דמוקרטיים הם עלולים להמיט על המדינה.

96. יתר הטענות ישמעו בעל פה.

97. **אשר על כן ולאור כל האמור לעיל יתבקשו חברי הוועדה הנכבדים להורות על פסילת המשיבה מהתמודדות בבחירות לכנסת ה-26.**

*****מצורף תצהיר מטעם מבקש 2**

זאב וולף, עו"ד
ב"כ המבקשים

נספחים

נספח 1	יאיר גולן - תתי אדם	עמוד 19
נספח 2	חרדים קורונה	עמוד 21
נספח 3	חרדים סותמים את המחלקות	עמוד 23
נספח 4	לא נשלם מסים לחרדים לא עובדים	עמוד 25
נספח 5	יאיר גולן - אוכלוסייה טפילה	עמוד 27
נספח 6	עידוד חזרה בשאלה	עמוד 29
נספח 7	פודקאסט רדמן	עמוד 31
נספח 8	פודקאסט קטוביץ	עמוד 33
נספח 9	כספים לחרדים	עמוד 35
נספח 10	מכירת חיסול לחרדים	עמוד 37

נספח 11	ציבור חסר השכלה	עמוד 39

נספח 1

יאיר גולן - תתי אדם

עמודים 20 - 19

1

חדשות / פוליטי

יאיר גולן תקף את מתיישבי חומש: "תתי אדם" | בנט גינה: "עלילת דם"

סגן השרה תקף בחריפות את המתיישבים בחומש: "קילקולו של העם היהודי, צריך להוריד אותם בכוח מהמקום הזה". את הדברים אמר בראיון הבוקר, ובו הוסיף: "אותם אנשים פורעים בכפר בורקה, מנתצים מצבות". בנט הגיב: "דבריו של יאיר גולן על המתיישבים בחומש מזעזעים"



אביחי ישראל, חדשות כיפה

06/01/22 10:02 ד בשבט התשפ

עקבו אחרינו בגוגל



נספח 2

חרדים קורונה

עמודים 22 - 21

2



Yair Golan - יאיר גולן
@YairGolan1

50% מהתלמידים חולי הקורונה הם חרדים, אף שחלקם באוכלוסיית התלמידים עומד על 20% בלבד. החרדים כמובן ימשיכו ללמוד, כי כך החליט הרב קנייבסקי. השאר ישבו בבית, להם אין פטרון עם עוצמה פוליטית. נתניהו בוחר בבערות לשם הצלתו ממשפט. את המחיר ישלמו הילדים שלנו.

3:30 אחה"צ · 7 בינו' 2021

59 23 370 1

נספח 3

חרדים סותמים את המחלקות

עמודים 24 - 23

3



Yair Golan - יאיר גולן
@YairGolan1

חלק מהציבור החרדי ומנהיגיו מתנהגים באופן מופקר, סותמים את מחלקות הקורונה ומייצרים עומס בלתי נסבל על מערכת הבריאות. החרדים הניפו את נס המרד. דה פקטו, הם לא מקיימים את הנחיות המדינה ואכיפה אין. כרגיל, אנחנו משלמים את המחיר.

9:00 לפנה"צ · 12 באוק' 2020 מישראל

135 47 481

נספח 4

לא נשלם מסים לחרדים לא עובדים

עמודים 26 - 25

4



Yair Golan - יאיר גולן
@YairGolan1

1. אנחנו בדרך למרי אזרחי ודווקא בגלל "שלטון הרוב". אם רק הרוב קובע, ואין להתחשב במיעוטים, בחלשים, בכאלה החושבים ומתנהגים אחרת, בקבוצות חלשות, מוחלשות או שונות, אז הרוב יקבע שהוא לא משלם מיסים שיממנו חרדים שלא רוצים לעבוד, ולא משרת בצבא שחרדים וערבים לא משרתים בו,

8:40 אחה"צ · 4 בדצמ' 2022

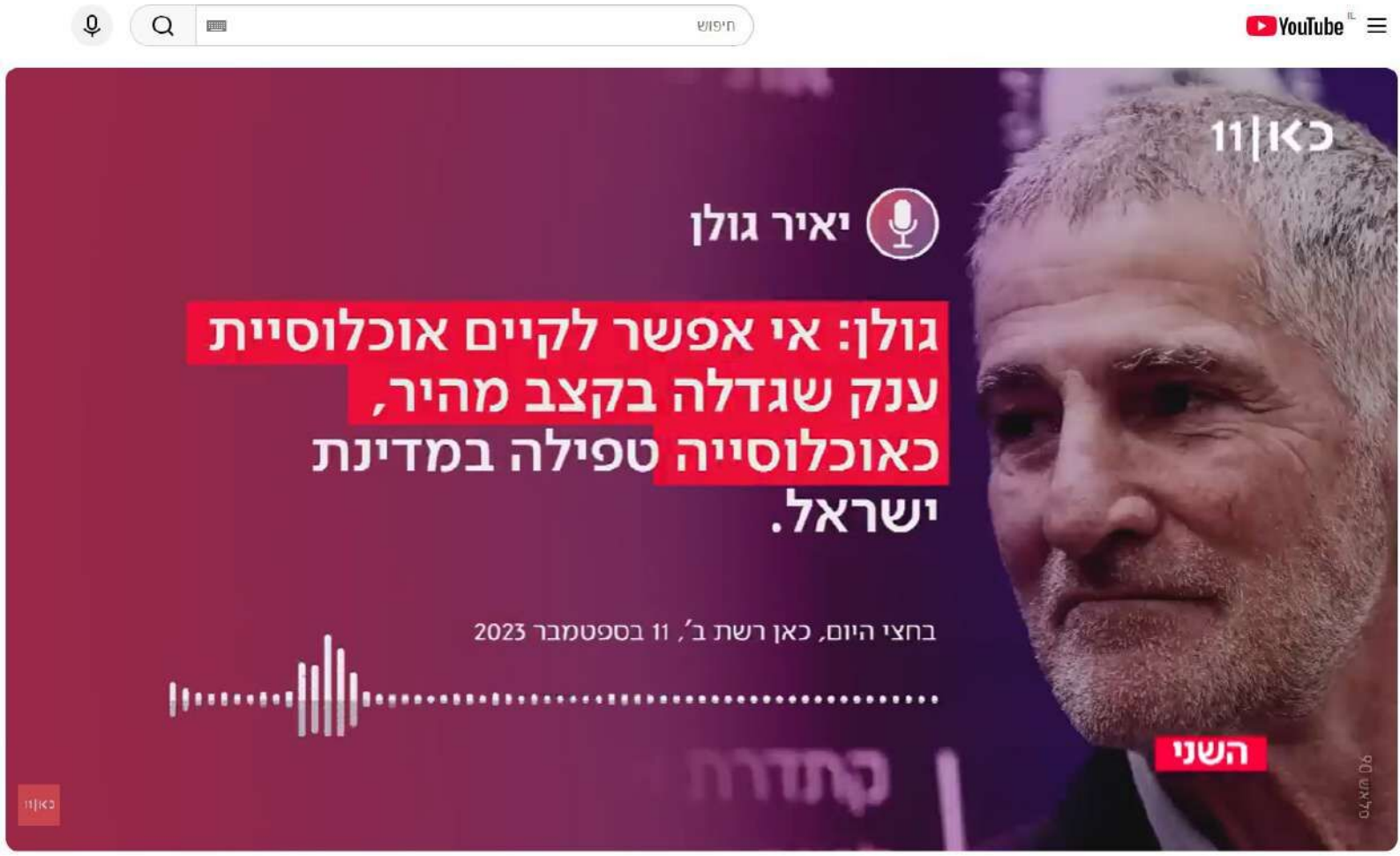
751 190 1.5K 7

נספח 5

יאיר גולן - אוכלוסייה טפילה

עמודים 28 - 27

5



מה יאיר גולן חושב על גיוס חרדים? | מהצד השני עם גיא זהר - 07.07.2024

כאן 11 - תאגיד השידור הישראלי
1.12M מנויים

208 | שיתוף | יש לך שאלה? | שמירה | ...

נספח 6

עידוד חזרה בשאלה

עמודים 30 - 29

6

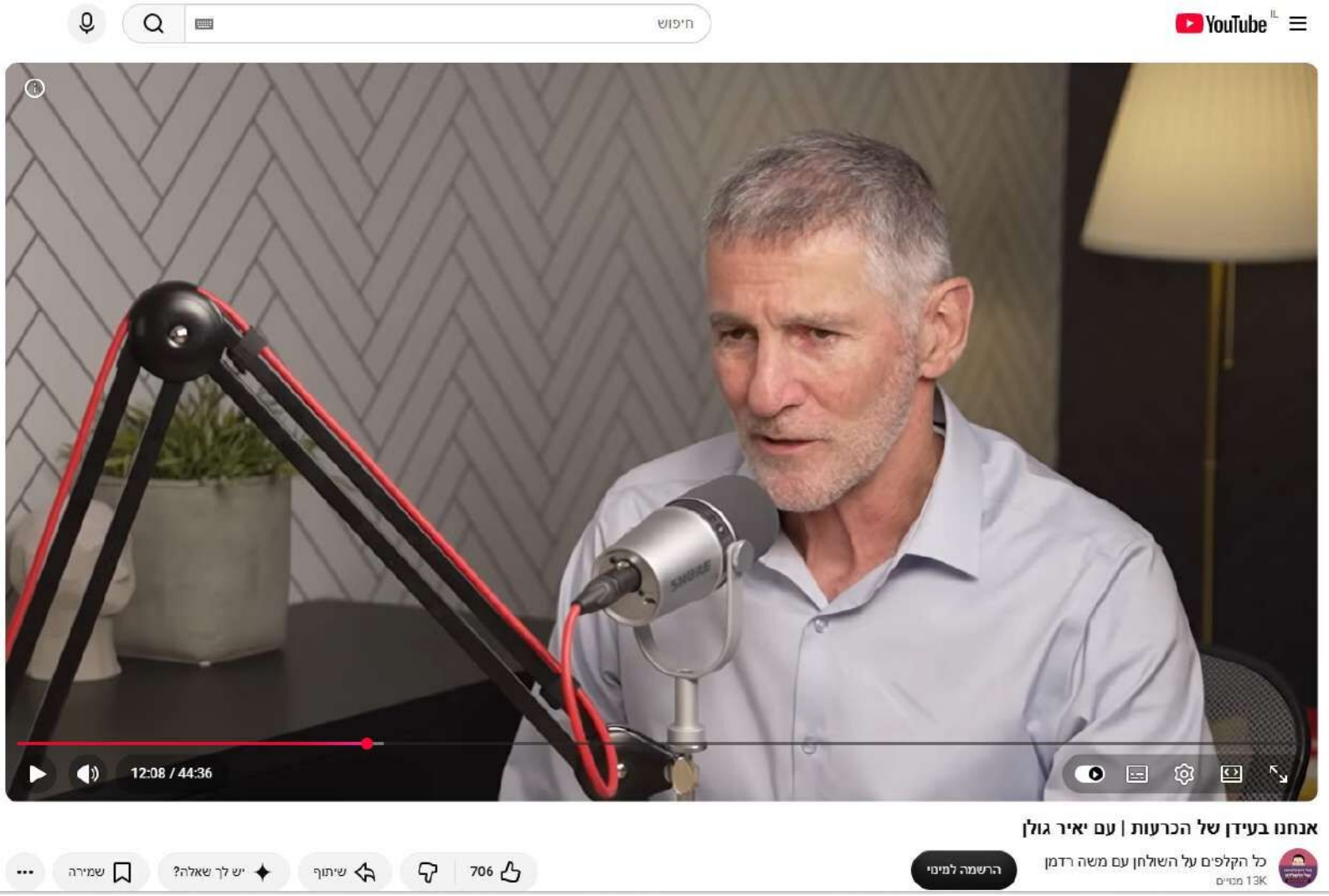

בעזרת ה'
יחד ננצח!
ריאיון עבור ערוץ היוטיוב של אמיל שליימוביץ'
14
חדשות
יאיר גולן • יו"ר הדמוקרטים
שתיים, מעודדות יציאה בשאלה?
למה?
המהדורה המרכזית

נספח 7

פודקאסט רדמן

עמודים 32 - 31

7



אנחנו בעידן של הכרעות | עם יאיר גולן

כל הקלפים על השולחן עם משה רדמן
13K מנויים

הרשמה למינוי

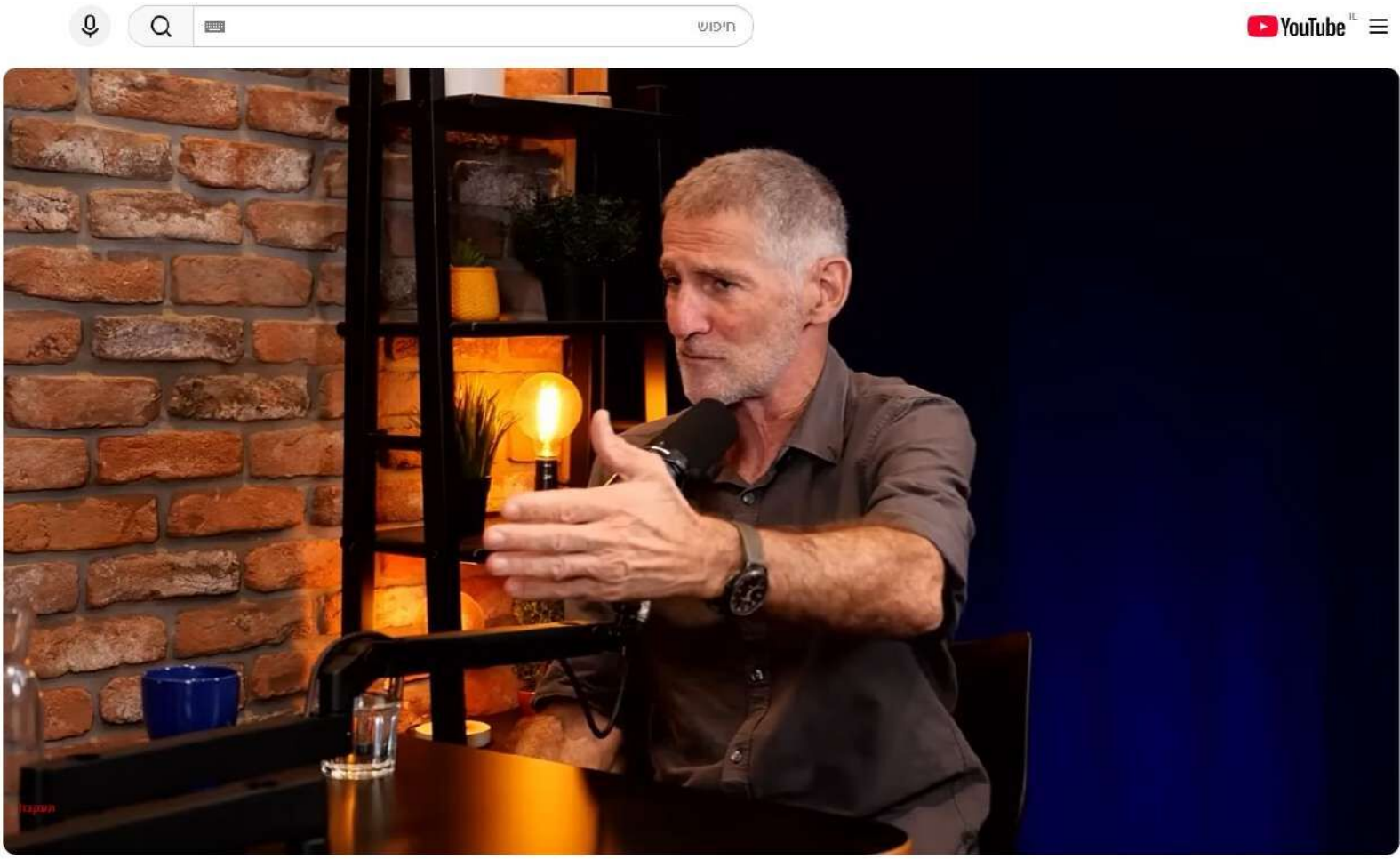
706 | שיתוף | יש לך שאלה? | שמירה | ...

נספח 8

פודקאסט קטוביץ

עמודים 34 - 33

8


חיפוש
YouTube
יאיר גולן: ישראל הולכת לאבדון; אשב בממשלה עם הערבים, לא עם בן גביר וסמוטריץ' - #48
דיבוב אוטומטי
הפודקאסט של גיא קצוביץ'

נספח 9

כספים לחרדים

עמודים 36 - 35

Yair Golan - יאיר גולן
20 בינואר ·

תסתכלו על התלוש שלכם ותדמיינו שורה נוספת: "מס סבסוד חרדים – 1,350 ש"ח בחודש".

המספרים מבהילים: 58 אחוז מהכספים הקואליציוניים הולכים לחרדים. במקום שהכסף הזה ילך לבריאות, לחינוך או לתשתיות - מיליונים נשאבים לבור ללא תחתית: מימון מוסדות ללא ליבה, עידוד אי-יציאה לעבודה והנצחת ההשתמטות.

ממשלת ההישרדות של נתניהו יודעת שזה מוביל לקריסה כלכלית, אבל ממשיכה למכור את העתיד של הילדים והנכדים שלנו תמורת בצע שלטון.

אנחנו נעצור את הדימום הזה. נעצור את השחיתות. המשוואה שלנו ברורה: חובת לימודי ליבה, שירות לכולם והפסקת סבסוד אי-עבודה. אנחנו נתקן את העיוות הזה ונשלב את החרדים בחברה הישראלית – לטובתם, לטובת הכלכלה ולטובת עתיד המדינה כולה.



נספח 10

מכירת חיסול לחרדים

עמודים 38 - 37

10



Yair Golan - יאיר גולן
@YairGolan1

נתניהו מוכר את ישראל בשביל החרדים.

הילדים שלנו, הביטחון שלנו, העתיד שלנו, הכל במכירת חיסול בשביל עוד כמה ימים על כיסא ראש הממשלה. הקואליציה שלו יורקת בפרצוף של הציבור העובד, המשרת והנושא בנטל.

נילחם בכל חוק שפוגע במדינת ישראל. ובממשלה הבאה נבטל כל חוק שמאיים על הצביון הדמוקרטי, על צה"ל, על השוויון בנטל ועל החופש של אזרחי ישראל.

לא נסבול את זה עוד.

ביום הבחירות הציבור הדמוקרטי ליברלי, הציבור שנושא על גבו את המדינה, את הביטחון, את הכלכלה ואת עתיד ילדינו, יצא בהמוניו ויכריע.

נשמור על ישראל.
מדינה יהודית, דמוקרטית, חופשית וחזקה באמת.

6:33 אחה"צ · 23 ביוני 2026 · **17.3K** צפיות

95 200 1.4K 9

נספח 11

ציבור חסר השכלה

עמודים 40 - 39

11


מוֹלד המרכז להתחדשות הדמוקרטיה
דביר לוגר
אנחנו גם לא נרצה כזה ציבור שלי אנשים שהוא
חסר השכלה, חסר מוטיבציה, חסר יכולת פיזית.

ייפוי כח

אנו החתומים מטה, **איתמר בן גביר ת.ז. 038678793**, וכן **סיעת עוצמה יהודית** ממנים בזה את עורכי הדין **זאב וולף ו/או יעל וולף** (כולם יחד וכל אחד מהם לחוד) ו/או מי מטעמם להיות באי כוחנו בעניין ייצוג בהליכים שונים, לרבות אך לא רק, בוועדת הבחירות לכנסת, בהליכים שונים הקשורים לבחירות לכנסת ובהליכים נוספים כפי שיידרש.

מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ"ל יהיו באי כוחנו רשאים לעשות ולפעול בשמנו ובמקומנו בכל הפעולות הבאות, כולן או מקצתן הכל בקשר לעניין הנ"ל ולכל הנובע ממנו כדלקמן:

1. לחתום על ולהגיש בשמנו כל תביעה או תביעה שכנגד ו/או כל עתירה, ו/או כל בקשה, הגנה, התנגדות, בקשה למתן רשות לערער, ערעור, דיון נוסף, הודעה, טענה, השגה, ערר, תובענה או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מההליך הנ"ל ללא יוצא מן הכלל.
2. לחתום על ו/או לשלוח התראות נוטריוניות או אחרות, לדרוש הכרזת פשיטת רגל, או פירוק גוף משפטי ולעשות את כל הפעולות הקשורות והנובעות מהעניין הנ"ל.
3. לבקש ולקבל כל מסמך הנוגע לענייניים הנ"ל.
4. לייצגנו ולהופיע בשמי ובמקומי בקשר לכל אחת מהפעולות הנ"ל בפני כל בתי המשפט, בתי הדין למיניהם, רשויות ממשלתיות, עיריות, מועצות מקומיות ו/או כל רשות אחרת, עד לערכאתם העליונה, ככל שהדברים נוגעים או קשורים לעניין הנ"ל.
5. לנקוט בכל הפעולות הכרוכות בייצוג האמור והמותרות על-פי סדרי הדין הקיימים או שיהיו קיימים בעתיד ובכללם הזמנת עדים ומינוי מומחים, והכל על-פי הדין שיחול וכפי שבאי כחנו ימצאו לנכון.
6. למסור כל עניין הנובע מהעניין האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר בוררות כפי שבאי כחנו ימצאו לנכון.
7. להתפשר בכל עניין הנוגע או הנובע מהענייניים האמורים לעיל לפי שקול דעתם של באי כחנו ולחתום על פשרה כזו בבית המשפט ו/או בכל גוף אחר ו/או מחוצה לו.
8. להוציא לפועל כל פס"ד או החלטה או צו, לדרוש צווי מכירה או פקודות מאסר ולנקוט בכל הפעולות המותרות על פי חוק ההוצאה לפועל ותקנותיו.
9. לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר באי כחנו ימצאו לנכון בכל עניין הנובע ו/או הנוגע לענייניים הנ"ל.
10. לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר בכל עניין מהענייניים הנ"ל לרבות הוצאות בית המשפט ושכר טרחת עו"ד, לקבל בשמנו כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבאי כוחנו ימצאו לנכון ולמתאים.
11. לבקש ולקבל מידע שהננו זכאים לקבלו על פי כל דין מכל מאגר מידע של רשות כלשהי הנוגע לעניין הנ"ל.
12. לייצגנו ולהופיע בשמנו בפני רשם החברות, רשם השותפויות, רשם האגודות השיתופיות ורשם העמותות, לחתום בשמנו ובמקומנו על כל בקשה או מסמך אחר בקשר לרישום גוף משפטי, לטפל ברישומו או מחיקתו של כל גוף משפטי ולטפל בכל דבר הנוגע לו ולבצע כל פעולה בקשר לאותו גוף משפטי.
13. להעביר ייפוי כוח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהן לעו"ד אחר עם זכות העברה לאחרים, לפטרם ולמנות אחרים במקומם ולנהל את ענייננו הנ"ל לפי ראות עיניהם ובכלל לעשות את כל הצעדים שימצאו לנכון ומועיל בקשר עם המשפט או עם עניינו הנ"ל והרינו מאשרים את מעשיהם או מעשי ממלאי המקום בתוקף ייפוי כוח זה מראש.

הערה: הכתוב דלעיל ביחיד יכלול את הרבים ולהיפך.

ולראיה באנו על החתום היום, ט"ו תמוז תשפ"ו, 30.6.2026:

חתימת איתמר בן גביר _____

חתימת סיעת עוצמה יהודית סיעת עוצמה יהודית

הנני מאשר/ת חתימת הנ"ל:

זאב וולף, עו"ד
מ.ר. 63265
טל. 02-6234135 פקס. 02-5001122